

Processo nº 0804761-63.2018.8.14.0028

Requerente (s): AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA IND. COM. LTDA, representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA

Requerido (s): ALIOMAR NUNES PINHEIRO E OUTROS

AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA – Fazenda Capivara (Novo Repartimento).

SENTENÇA

I. RELATÓRIO

Trata-se de ação de AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA proposta por AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA representada por VANDUIR JOSÉ DE LIMA, contra ALIOMAR NUNES PINHEIRO, JOSÉ REINALDO FERREIRA DA SILVA e outros, objetivando restituir a propriedade do imóvel denominado FAZENDA CAPIVARA, localizado no município de Novo Repartimento/PA (ID Num 6500451).

A autora narra em exordial (ID Num 6500451) que é legítima proprietária de uma área denominada “Fazenda Capivara”, situada ao Lote 5, da linha 1, da Gleba Arataú, medindo uma área equivalente a 2.730 hectares, confrontando-se ao Norte com o Lote nº. 12, da linha 02 Sul, com lote nº.6, da mesma Linha e Gleba; a Leste, com o Lote 03, da mesma Linha e Gleba a Oeste, com Lote de nº. 12, da Linha 02 Sul da mesma Gleba e com Lote nº. 7, da mesma linha e Gleba; cadastrada sob o código de nº. 045.071.018.538-2 no INCRA.

Acrescenta que, mediante uma concorrência pública, autorizada pela Portaria 255/75, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Breves-PA, sob o nº. 161, Livro 2-A, Fls.110, em 16/07/1976 o senhor Adalberto Rodrigues de Almeida e sua esposa adquiriram o imóvel em questão, por meio de Contrato de Alienação de Terras Públicas CATP no CLE 03.75/32/0173, outorgado pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, na data de 07 de junho de 1976, cujo pagamento foi realizado junto à União.

Posteriormente, o imóvel foi adquirido e transferido para a demandante, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Dário Furtado, Primeiro Ofício, na Comarca de Breves-PA, às fls. 50 a 52, Livro 37.

Narra, ainda, que exerceu a posse mansa e pacífica, até o ano de 2001, e que promoveu diversas benfeitorias. Ocorre, que no ano supracitado, a Autarquia Fundiária Federal (INCRA), questionou o adimplemento do contrato de alienação de compra e venda, e demonstrou o interesse em desapropriar a área.

Dessa forma, com a circulação de informações da desapropriação, integrantes de movimentos de Reforma Agrária passaram a ocupar o terreno, e devido a isso ingressou com pedido na esfera administrativa que gerou o Processo nº. 54600.00106/2003-38 para regularização do imóvel, que só veio a ser concluído no

ano de 2016, com a certidão de quitação do bem, emitida pelo INCRA.

A parte autora alega que o esbulho ocorreu com anuência do INCRA, que informavam os integrantes que a área em questão seria desapropriada para fins de Reforma Agrária. Contudo, tempo depois, a Autarquia veio reconhecer o domínio autoral, que segundo ele, se evidencia pela Certidão de quitação.

Juntou os documentos: Procuração ad juditia (ID 6500455); Contrato Social da empresa (ID 6500463); Procuração Pública com amplos poderes ao Sócio da empresa (ID 6500468); Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (ID 6500475); Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (ID 6500496); Notificação de Lançamento de Multa por atraso na Entrega da Declaração Simplificada (ID 6500500); Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (ID 6500508); Contrato de Alienação de Terras Públicas: CATP no CLE 03.75/32/0173 (ID 6500514); Escritura Pública de Compra e Venda registrada no Cartório de Registro de Imóveis (ID 6500518); Requerimento de Expedição de Declaração de Quitação do CATP no CLE 03.75/32/0173 (ID 6500520); Certidão de Quitação e Certidão de localização do imóvel (ID 6500522); Docs. Comunicação e Protocolo (ID 6500525); Docs. Dois Despachos no Processo 54600.001066/2003-38 (Desapropriação direta) (ID 6500527 – pág. 02); Certidão expedida por Perito Federal Agrário (ID 6500530); Pedido de abertura de processo administrativo para aquisição do bem imóvel rural pelo requerente datado do ano de 2016 (ID 6500532); Pedido para expedição do Título Definitivo do bem imóvel rural (ID 6500537); Substabelecimento (ID 6500552).

A requerente apresentou aditamento da inicial para a exclusão do polo passivo da lide o INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA (INCRA), a juntada de Declaração de Renda e requereu a transferência da matrícula do imóvel do registro de imóveis de Breves/PA para o Registro de Imóveis de Novo Repartimento/PA (ID Num. 6538192).

Em decisão de ID. Num. 6739885, este Juízo, em apertada síntese, recebeu o aditamento da inicial, retificou o valor da causa, deferiu a justiça gratuita à autora e designou audiência de conciliação.

A Audiência de Conciliação se realizou em 31 de outubro de 2018, onde se restou frustrada a conciliação e, ao final, determinou ao autor emendar a inicial para fins de identificar os requeridos, por se tratar de ação reivindicatória lastreada no domínio e não na posse (ID. Num. 7159977).

A autora informou que não foi possível realizar o memorial descritivo e a localização exata, bem como a relação dos requeridos, pois, eles não permitem a entrada do autor e requereu a realização de citação dos réus desconhecidos por edital, alegando grande dificuldade de obtenção dos dados de qualificação de todos os Réus da presente ação (ID. Num. 8327980).

Em seguida, juntou aos autos a lista de ocupantes da Fazenda Capivara: Certidões referente a Fazenda Capivara (ID 9366491); Memorial Descritivo/Mapas//Outros (ID 9366492); Vistoria realizada na Fazenda Capivara (ID 9366493); Lista dos Ocupantes da Fazenda Capivara (ID 9366494).

Os requeridos Flávia Oliveira Costa, Ailton Cesar Machado, Elisvan de Oliveira Costa e Gerardo Moreira Pontes juntaram procuração a apresentaram Contestação.

O requerido GERARDO MOREIRA PONTES (ID 10159242) narra que o INCRA

reconheceu a posse da terra no qual o requerido foi contemplado com um lote de 49 ha, visto que possui o título com registro de imóvel, e declaração de posse desde o ano 2000 emitida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Novo Repartimento em 2012 e assim alega que ultrapassou o prazo de 5 anos exigidos no Usucapião rural.

No caso em tela, o requerido então contesta a ação reivindicatória ao passo que requer usucapião rural, por entender que exerceu a posse mansa, pacífica e sem oposição desde os anos 2000.

Nesse sentido, colacionou os seguintes documentos aos autos: Documentos Pessoais (ID 10159245 e 10159246); Título de propriedade (ID 10159256; 10159259); Cláusulas e condições (ID 10159264; 10159271); CAR (ID 101592820); Mapa que individualiza o lote (ID 10159286; 10159287); CCIR (ID 10159846); Declaração de Posse (ID 10159849; 10159850); Comprovante SEMA (ID 10159851).

A requerida FLAVIA OLIVEIRA COSTA (ID 10181782) aduz que foi concedida uma área de 51ha no local, através de um projeto de assentamento. Acrescenta que celebrou o contrato de compra e venda em 2014 e possui o título com registro de imóveis desde 2016. Ademais, afirma que possui posse mansa e pacífica, e que o requerente havia abandonado a área.

Nesse sentido, juntou os seguintes documentos aos autos: Documentos Pessoais (ID 10181787 e 10182745); Título de propriedade (ID 10182542; 10182544) CAR (ID 10182546; 10182550; 10182551); Certidão de Inteiro Teor (ID 10182552; 10182553; 10182557; 10182565; 10182569); Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios sobre imóvel rural (ID 10182570); Certidão Eletrônica Autenticidade do Título (ID 10182571); Mapa que individualiza o lote (ID 10182576); Memorial Descritivo (ID 10182580 e 10182584); Instrumento particular de compra e venda (ID 10182738); Carteira do Sindicato dos Trabalhadores (ID 10182741; 10182742).

O requerido JOSÉ DE OLIVEIRA BASTOS argumenta que o INCRA o contemplou com uma área de 48,400 ha no projeto de assentamento. Ressalta que está nessa área a mais de 10 (dez) anos, e que vem produzindo nessa terra, e por ter exercido posse mansa, pacífica e sem oposição, entende que merece prosperar a alegação de usucapião rural.

O requerido juntou aos autos: Documentos Pessoais (ID 10183851; 10183857); Instrumento de Procuração Pública (ID 10183863; 10183872); CAR (ID 10183878; 10183882); Formulário de Regularização Fundiária (ID 10183885). O requerido Elisvan da Silva Costa apresentou contestação (ID 10184123) nos mesmos termos do requerido anterior. Para fins comprobatórios juntou os seguintes documentos: Documentos Pessoais (ID 10184291); Procuração (ID 10184294 e 10184297); Formulário de requerimento de regularização fundiária (ID 10184301); Contrato Particular de Compra e venda (ID 10184302); CAR (ID 10184303; 10184305); comprovante de envio do projeto digital (ID 10184308; 10184313); ART/CREA (ID 10184314).

O requerido AILTON CESAR MACHADO apresentou contestação em que afirma possuir uma área de 77,89 ha, conforme contrato de compra e venda celebrado no ano de 2017. Afirma que anteriormente a área pertencia à Silvestre Ribeiro da Silva e que é certo que a aquisição reivindicatória não prescreve, entretanto esbarra no que se refere a usucapião (ID 10186143).

Foi juntado os seguintes documentos: Documentos pessoais (ID 10186149); Contrato

Particular de Compra e venda (ID 10186150 e 10186151); Memorial Descritivo (ID 1018615; 10186154; 10186155); Solicitação de domínio de transferência (ID 10186164).

O requerido JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ relata que foi contemplado com um terreno na área de um projeto de assentamento (ID 10268056) e juntou aos autos: documentos pessoais (ID 10268058); CAR (ID 10268081; 10268085; 10268340; 10268344; 10268347); Instrumento particular de compra e venda (ID 10268350); Formulário de Requerimento de Regularização Fundiária (ID 10268357); Procuração (ID 10268374).

Os requeridos GIVANIL BARROS DA SILVA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, MARIA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA requereram a reconsideração do despacho ID 8621616, pugnando pelo indeferimento da peça vestibular, pois o autor não se desincumbiu do seu ônus processual de emendar a exordial e identificar os demandados (ID 10850392).

Em decisão de ID. Num. 12212325, este Juízo manteve a decisão de ID. Num. 8621616, e determinou que a Secretaria procedesse o necessário a fim de que os requeridos sejam citados para apresentarem contestação. Ademais, determinou a intimação da autora para que apresente comprovantes de Imposto de renda dos últimos 4 anos, a fim de verificar a situação de necessidade justificadora da concessão da gratuidade de justiça, bem como no INCRA para informar se o imóvel objeto dos presentes autos foi regularmente destacado do patrimônio público para o particular, bem como se nele há projeto de assentamento regularizado e, havendo, quais são os beneficiários, facultando-lhe acrescer todas as demais informações que julgar pertinentes e que tenham relação com o imóvel objeto dos autos.

A demandante apresentou as declarações de imposta de renda no ID. Num. 12624942.

Os requeridos GILSEVANIA DA SILVA BARROS e seu esposo ADÃO FERNANDES BARBOSA, apresentaram contestação com pedido de reconvenção (ID 13243522), onde afirmam que estão na posse do imóvel desde 2006 quando adquiriram o direito possessório do Sr. Gonçalo Raimundo Carulino de Almeida. Afirmam, ainda, que mediante processo administrativo de nº 5626.000048/2013-02 obteve a emissão do Título Definitivo no ano de 2018. Por fim, requerem que seja configurado o instituto da usucapião.

Juntou os seguintes documentos: Procuração e documentos pessoais (ID 13243523); Declaração de compra e venda (ID 13243526); Formulário de Regularização Fundiária/Memorial descritivo (ID 13243528); Título Definitivo (ID 13243525); Certidão de Inteiro Teor (ID 13244043); Recibo de Inscrição no CAR (ID 13243531); ITR Exercício 2018 (ID 13243534); CCIR (ID 13244039).

Os requeridos JOSÉ NILTON CONCEIÇÃO e sua esposa MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA apresentaram a contestação (ID 13760654), onde narram que adquiriram a posse da área no ano de 2005, e que através do Processo Administrativo de nº 56426.001718/2009-13, junto ao Ministério do Desenvolvimento Agrário – Programa Terra Legal, o título definitivo foi emitido no ano de 2015. Dessa forma, o demandado entende que exerceu posse mansa, pacífica e sem oposição por 13 anos e por isso requer o exercício da usucapião.

Juntaram aos autos: Procuração e documentos pessoais (ID 13760656); Formulário de

Requerimento de Regularização Fundiária (ID 13760664); Instrumento Particular de contrato de compra e venda (ID 13760661); Título definitivo (ID 13760657); Certidão de inteiro teor (ID 13760659); Individualização do imóvel (ID 13760669); Memorial Descritivo (ID 13760670); CAR (ID 13760672); CCIR (ID 13760673); Certidão de nascimento de dependente (ID 13760674); Declaração de aptidão ao PRONAF (ID 13760675).

O requerido ANTONIO DA CONCEIÇÃO DA CRUZ apresentou a contestação, onde narra que está na posse da área desde 2004, e que teve seu título definitivo emitido em 2015, de uma área denominada Fazenda Santo Antônio – área de 64.0491 ha (ID 13854233).

Juntou os seguintes documentos: Procuração e documentos pessoais (ID 13854234); Certidão de casamento (ID 13854744); Instrumento particular de compra e venda (ID 13854237); Formulário Regularização Fundiária (ID 13854236); Título definitivo (ID 13854738); Certidão inteiro teor (ID 13854739); CAR (ID 13854740/ 13854742); ITR Exercício 2005 (ID 13854741 - Pág. 1); ITR Exercício 2010 (ID 13854741 - Pág. 2); ITR Exercício 2014 (ID 13854741 - Pág. 3); ITR Exercício 2017 (ID 13854741 - Pág. 4); ITR Exercício 2018 (ID 13854741 - Pág. 5); Declaração de aptidão Pronaf (ID 13854743); Atestado de vacinação de gados (ID 13854750 – Pág. 1); Formulário de Regularização Fundiária (ID 13854750 - Pág. 2).

O requerido VILBERTO VIEIRA DA SILVA e sua esposa EDEUZUITA NOVAES SILVA apresentaram contestação, onde narram que detém o imóvel Fazenda Água Formosa – de 51.1658 ha., desde 1994, quando adquiriram os direitos possessórios do Sr. Wilson Vieira da Silva, e que em 2018 tiveram o Título Definitivo expedido. Requer o reconhecimento da prescrição, uma vez que tal esbulho ocorreu a 50 anos, e entende que somente o INCRA é legítimo a indenizar o autor (ID 15160674).

Juntou os seguintes documentos: Procuração e documentos pessoais (ID 15160676); Título definitivo (ID 15160677); Memorial descritivo (ID 15160678); ITR Exercício 2019 (ID 15160679); ITR Exercício 2013 (ID 15160680); comprovante de vacinação de semoventes (ID 15160681).

O requerido TIAGO TEIXEIRA LIMA apresentou contestação, onde narra ter a área denominada Sítio Gaivota, de 51.9099 ha, e que adquiriu os direitos possessórios do seu pai Noel Teixeira Lima. Acrescenta que em 2018 teve o título definitivo emitido (ID 15161129).

Juntou os seguintes documentos: Procuração (ID 15161130); Documentos Pessoais (ID 15161131); Instrumento particular de compra e venda (ID 15161132); Instrumento particular de compra e venda definitivo (ID 15161133); Título definitivo (ID 15161134); Certidão de inteiro teor (ID 15161135); Mapa e memorial descritivo (ID 15161137); CCIR (ID 15161136); ITR Exercício 2018 (ID 15162144); Declaração Aptidão PRONAF (ID 15162138); CAR (ID 15162139); comprovante de vacinação animal (ID 15162142).

O Requerido NOELITON TEIXEIRA LIMA apresentou contestação, onde narra possuir parte do imóvel rural, denominado Sítio Bom Jardim, desde 2018, quando adquiriu os direitos possessórios do Sr. Genison Val Porto Guida, e receberam a gleba mediante a emissão de título definitivo com clausula resolutive, naquele mesmo ano (ID 15187209).

Juntou aos autos os seguintes documentos: Procuração (ID 15187210); Documentos Pessoais (ID 15187212); Certidão de casamento (ID 15187213); Formulário de

regularização fundiária (ID 15187215); Título definitivo (ID 15187225); CCIR Exercício 2017 (ID 15187227).

O requerido ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA apresentou contestação, onde afirma que possui 100 hectares parte do imóvel rural, denominado Fazenda Serra Pedra, desde 2010, quando adquiriu os direitos possessórios do Sr. José Medeiros da Silva (ID 15188678).

Juntou aos autos os documentos: Procuração e Documentos Pessoais (ID 15188679); Contrato Particular de compra e venda (ID 15188680); Declaração de Posse (ID 15188681); Memorial Descritivo (ID 15188682)

Em decisão de ID. Num. 16451432, este Juízo indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça à autora.

A autora requereu a reconsideração da decisão que indeferiu a justiça gratuita (ID. Num. 18156815), o que foi acolhido em decisão de ID. Num. 18444468.

Em decisão de ID. Num. 28038885, este Juízo determinou a intimação da autora para apresentar réplica à contestação, bem como reiterar ofício do INCRA solicitando informações se imóvel objeto dos presentes autos foi regularmente destacado do patrimônio público para o particular, bem como se nele há projeto de assentamento regularizado e, havendo, quais são os beneficiários, facultando-lhe acrescer todas as demais informações que julgar pertinentes e que tenham relação com o imóvel objeto dos autos

A demandante apresentou réplica à contestação (ID. Num. 29781573), em que afirma que adquiriu a área de boa-fé, e que o antigo proprietário poderia afirmar e testemunhar sobre os fatos, e quanto as cláusulas resolutivas, esclarece que o INCRA deveria cumprir num prazo máximo de 10 (dez) anos contados da assinatura do Órgão fundiário Federal.

Acrescenta, que o antigo proprietário participou “de concorrência pública para aquisição de terras públicas, na qual foi contemplado, após o preenchimento dos requisitos, recebeu o CATP – CONTRATO DE ALIENAÇÃO DE TERRAS PÚBLICAS, integralmente pago e quitado, consoante certidão de quitação juntada aos autos em epígrafe. Ficou por quase VINTE ANOS nesse local. Vendeu a propriedade com toda documentação que detinha, juntamente com Certidão de Quitação do referido imóvel, e levou-se ao CRI, o qual registrou o imóvel desde a década de 90 (noventa), quase TRINTA ANOS”. Por tal motivo, entende que não merece prosperar o alegado pelas partes requeridas, de que estaria exercendo domínio em terreno público federal.

Argumenta, ainda, que os requeridos GIVANIL BARROS DA SILVA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, MARIA ELENILDA PEREIRA DE SOUSA e ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA, não comprovaram a ocupação da área que alegam exercer. Afirma que conforme observado nos autos, houve diversos processos administrativos em trâmite junto ao INCRA e que em nenhum desses momentos foi citado ou notificado, muito menos para receber indenização pela desapropriação.

Outrossim, entende que a tese da usucapião é inválida, e evidenciou em sua petição que existiram vários processos administrativos junto ao INCRA sem, contudo, ter sido citado para defesa, uma vez que entende possuir domínio sobre a área, assim requereu que caso fossem validadas as contestações e consequentemente a documentação apresentada pelas partes, houvesse o reconhecimento da

responsabilidade do INCRA.

Os requeridos ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO e BRIGIDA ALVES LUZ NETA apresentaram contestação, nos mesmos termos defensivos do apresentado pelos requeridos anteriores, afirma que possui direitos possessórios adquiridos da Sra. Liralva Luz Ferreira e de seu companheiro Sr. Luiz Henrique Buss, e que estes antes haviam adquirido da Sra. Roneude Silva Tavares a área que possuem. Afirmam que ingressaram com processo de regularização em 2014, junto ao INCRA, para obter o Título Definitivo (ID 49031203).

Juntou os seguintes documentos: Procuração (ID 49031207); Documentos Pessoais (ID 49031204); Procuração Brigida Alves Luz Neta (ID 49031206); Documentos Pessoais (ID 49031208); Formulário de Regularização Fundiária (ID 49031209); Instrumento Particular de Cessão de Direitos Possessórios do primeiro possuidor (ID 49031216); Instrumento Particular de Cessão de Direitos do segundo possuidor para Alfeu (ID 49031217); Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 49031215); CAR (ID 49031219); Instrumento Particular de Compra e Venda (ID 49031213); Imagens da área (ID 49031210); Formulário de Regularização Fundiária (ID 49031212 – Pág 01); Memorial Descritivo (ID 49031231 - Pág. 13-14); Calculo analítico da área (ID 49031231 Pág. 18).

Em decisão de ID. Num. 50012600, este Juízo determinou a intimação da autora para que apresente réplica à contestação, o que foi atendido no ID. Num. 56963953.

O INCRA manifestou-se no ID. Num. 51380129, onde informa que o imóvel está localizado na Gleba Pacajazinho, arrecadada e matriculada em nome da União segundo a Matrícula no 3.354, fls. 233, Livro 2-AC - CRI de Pacajá, bem como está fora de projeto de assentamento, situado em terras passíveis de regularização fundiária.

Informa que o processo administrativo no 54600.001066/2003-38, encontra-se sobrestado, pois os trabalhos de campo e os processos de obtenção de terras estão suspensos, destacando que a ocupação do imóvel está em desacordo com o Art. 20, § 6o, da Lei 8.629/93.

Explicita, ainda, que houve ação de desapropriação indireta no 0004624-55.2014.4.01.3907 - NUP 00485.001414/2015-45, ajuizada pela empresa AMAZÔNIA HORTIGRANJEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA em desfavor do INCRA, junto à Justiça Federal, contudo extinta em razão do advento da prescrição. Explicita ainda a autarquia que área está ocupada aproximadamente desde o ano de 1996 e que, quanto ao alegado pelo autor, não houve liberação das cláusulas resolutivas do CATP-03/75/32/0173 em razão de possível descumprimento de cláusulas pactuadas. E, por fim, requereu a intervenção anômala aos autos.

A parte autora apresentou réplica ao alegado em contestação pelos requeridos Alfeu Paiva e Brigida Nunes nos mesmos termos já apresentados (ID 56963953).

Em decisão de ID. Num. 63061184, este Juízo indeferiu a gratuidade da justiça aos requeridos, uma vez não juntaram aos autos declaração de hipossuficiência, designando ainda audiência de conciliação e determinando a intimação das partes e do Ministério Pública para manifestação acerca do pedido de intervenção anômala do INCRA nos autos.

Em decisão de ID 63061184, foi designada audiência de Conciliação, Saneamento e

Organização do processo, bem como determinou que as partes e o Ministério Público se manifestassem quanto à intervenção anômala do INCRA

Os requeridos que se manifestaram, não se opuseram à intervenção anômala do INCRA (ID 71717903).

A parte autora não se manifestou quanto a intervenção anômala da Autarquia Federal (ID 74727647).

Ademais, há nos autos decisão monocrática advinda do Egrégio Tribunal de Justiça (ID 75051587), que reformou decisão que indeferiu o benefício da justiça aos requeridos.

O Ministério Público se manifestou no sentido de não se opor à intervenção anômala do INCRA (ID 76516422).

Os requeridos ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO e BRIGIDA ALVES LUZ NETA, NOELITON TEIXEIRA LIMA e JESSICA LEANDRA BORGES DA SILVA LIMA, VILBERTO VIEIRA DA SILVA e EDELZUITA NOVAES SILVA, ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA e RAIMUNDA FERNANDES BARBOSA, JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO e MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA, GILSEVANIA DA SILVA BARROS e ADAO FERNANDES BARBOSA, TIAGO TEIXEIRA LIMA apresentação declarações de hipossuficiência.

A Defensoria Pública se manifestou nos autos requerendo que a União seja oficiada para informar se tem interesse no feito, o deferimento dos pontos controvertidos já delineados e o indeferimento de qualquer pedido de liminar (ID nº 79842210).

A Audiência de Conciliação, Organização e Saneamento do Processo foi realizada no dia 20/10/2022, onde se restou frustrada a conciliação, foi indeferida da tutela provisória por ausência de preenchimento dos pressupostos, foi deferida a gratuidade da justiça aos requeridos e a Intervenção Anômala do INCRA, em seguida, fixou-se os pontos controvertidos e, ao final, determinado informações do imóvel junto ao INCRA, a intimação da União para manifestar interesse no feito e designada audiência de instrução e julgamento (ID 79955837).

O INCRA informou ter encaminhado a determinação desse juízo ao INCRA/Setor Técnico para as providências determinadas para serem respondidas em trintas dias (ID 86662713).

Em audiência de instrução e julgamento foram colhidas as oitivas das testemunhas dos requeridos JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO, que deixou de prestar compromisso por ter interesse no processo, RAIMUNDO GONÇALO CAROLINO DE ALMEIDA, que prestou compromisso legal, WILSON VIEIRA DA SILVA, que deixou de prestar compromisso por ser irmão de um dos requeridos, GILSON LOPES, que deixou de prestar compromisso por ser um dos ocupantes da área, ESTEVAM BISPO DE DEUS, que prestou compromisso legal e ANTÔNIO NONATO ALVES BARBOSA, que deixou de prestar compromisso por ser um dos ocupantes da área e, em deliberação, foi deferido o pedido da defensoria pública e dos requeridos e aplicado ao autor a pena de confissão quanto à matéria de fato, no que for aplicável, tendo em vista que a ausência do autor, apenas de devidamente intimado para prestar depoimento pessoal, sem justificativa, implica a sua recusa em depor e determinado a intimação do INCRA para prestar informações e da UNIÃO para manifestar interesse no feito (ID Num 86536200).

Em nota informativa nº 1927 o INCRA apresentou as seguintes informações: No tocante ao CATP-CLE-03.75/32/0173, expedido em 07 de junho de 1976, em favor de ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, sobre o lote 05, linha 1, do Setor Oeste, da gleba Arataú, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com área de 2.730 ha (Dois mil setecentos e trinta hectares), município de Portel/PA, confirma-se que sua instrução se deu através dos autos: 54600.001066/2003-38. Após análises e manifestações conclusivas dos setores técnicos (15842847), a Diretoria de Governança Fundiária expediu Despacho Decisório que declarou resolvido o referido CATP. Portanto, o destaque da União para o particular não se consolidou por descumprimento de Cláusula Resolutiva (ID Num 90449312 ao ID Num 90449314).

Diante das informações prestadas pelo INCRA, a Defensoria Pública requereu a improcedência do feito (ID Num 96934720), assim como os requeridos ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO, BRIGIDA ALVES LUZ NETA E OUTROS (ID Num 97406754).

O Ministério Público, considerando que o INCRA informou que as cláusulas resolutivas não foram cumpridas em razão de não estar comprovado o período de prova (implantação da empresa rural e exploração do imóvel), requereu a intimação da autora para informar acerca da implantação ou não da empresa rural e a exploração do imóvel, com fulcro no artigo 9º, caput do CPC (ID Num 97476657), deferido por este Juízo no ID Num 100671547.

O autor manifestou-se pelo indeferimento o pedido de comprovação do cumprimento das condições do CATP, posto que a matéria carece de efetivo contraditório que somente seria possível em ação própria, tendo o INCRA como parte litigante da lide e não apenas como interventor anômalo. Ademais, tal pleito afigura-se protelatório e desnecessário, fugindo ao objeto da lide. Alega, também, a prescrição da discussão do Contrato de Alienação de Terras Públicas nos termos do artigo 54, da Lei nº 9.784/9, que estabelece o prazo de 05 (cinco) anos Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários, pois este foi firmado em 1976, estabelecendo-se ao adquirente o prazo de cinco (5) anos para implementação de condição resolutiva (ID Num 103857753).

O Ministério Público requereu a intimação do INCRA para informar se houve processo judicial envolvendo o autor e a autarquia fundiária em relação a retomada da área, se estão procedendo regularização fundiária aos requeridos e/ou emissão de títulos de domínio em relação à área em litígio, bem como certificar se a União manifestou interesse no feito (ID Num 106087376), deferido por este Juízo no ID Num 108134970.

O INCRA informou que, tendo em vista as obrigações estabelecidas no presente contrato (cláusulas resolutivas), concluímos que o contrato não foi cumprido, portanto ficam prejudicadas a liberação das Cláusulas Resolutivas. Em relação ao processo envolvendo autor e a autarquia nº 0004624-55.2014.4.01.3907, apresentou acórdão o qual manteve a sentença do juízo *a quo* que declarou ocorrência de prescrição da pretensão de desapropriação indireta, movida por AMAZONIA HORTIGRANJEIRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA em face do INCRA, e extinguiu a ação com resolução do mérito. Informou, ainda, que no perímetro da Fazenda Capivara foram cadastrados no SIGEF, 21 georreferenciamentos com vistas a regularização fundiária, observando que do total das ocupações (32 famílias), 7 áreas não têm georreferenciamento, portanto não estão no SIGEF. No perímetro da fazenda foram emitidos 3 títulos definitivos assim identificados em favor de GENILSON VAL PORTO GUIDA, GERALDO MOREIRA PONTES e SOLEVAN DE OLIVEIRA COSTA (ID Num 111925324).

Diante das informações prestadas pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA foi encerrada a instrução processual e aberto prazo para alegações finais (ID Num 112955234).

Os requeridos JOÃO DA CONCEIÇÃO CRUZ E OUTROS apresentaram alegações no ID Num 117129545).

Os requeridos GILSEVANIA DA SILVA BARROS, JOSÉ NILTON DA CONCEIÇÃO, ANTONIO DA CONCEIÇÃO DA CRUZ, VILBERTO VIEIRA DA SILVA, TIAGO TEIXEIRA LIMA, NOELITON TEIXEIRA LIMA e sua companheira JESSICA LEANDRA BORGES DA SILVA LIMA, ANTONIO NONATO ALVES BARBOSA, RAIMUNDA FERNANDES BARBOSA, ALFEU PAIVA DOS SANTOS FILHO e sua companheira BRIGIDA ALVES LUZ NETA, MARIA ELIENE FERREIRA DA SILVA, ADÃO FERNANDES BARBOSA, HELENA BRITO DA CRUZ e EDELZUITA NOVAES SILVA apresentaram alegações finais no ID Num 117961109).

A Defensoria Pública apresentou alegações finais no ID Num 123213500.

Por fim, o Ministério Público apresentou suas alegações finais manifestando-se pela improcedência da presente Ação Reivindicatória, por entender que no caso dos autos a parte autora não comprovou os requisitos da ação pleiteada (ID Num 128171106).

O autor perdeu prazo para alegações finais e teve o seu pedido de prorrogação de prazo indeferido diante da não comprovação dos fatos alegados (ID Num 119126280).

As custas foram finalizadas (ID Num 128264833).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Não havendo qualquer questão de ordem processual pendente ou qualquer irregularidade a ser sanada, passo imediatamente à análise do mérito da demanda.

O contraditório foi observado, o processo teve seu trâmite dentro da normalidade e, após acurado exame, verifico que se encontra em condições de ser sentenciado.

Trata-se de ação reivindicatória, onde a parte autora alega ter o seu imóvel invadido pelos requeridos. A ação reivindicatória é aquela proposta pelo proprietário da coisa (sem a posse) contra o possuidor que não é proprietário da coisa.

Contextualizados os contornos da demanda, não se pode perder de vista a expressiva lição da doutrina de que “a ação reivindicatória, espécie de ação petítória, com fundamento no jus possidendi, é ajuizada pelo proprietário sem posse, contra o possuidor sem propriedade. Irrelevante a posse anterior do proprietário, pois a ação se funda no ius possidendi e não no ius possessionis; ou, em termos diversos, não no direito de posse, mas no direito à posse, como efeito relação jurídica preexistente” (LOUREIRO, Francisco Eduardo Loureiro *in* Código Civil Comentado - Coordenação Ministro Cezar Peluso, Barueri: Manole, 2007, p. 1.044).

Nesta linha de compreensão, a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de

Justiça revela-se assente no sentido de que “a reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequência, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possui ou detenha (CC/1916, art. 524, e CC/2002, art. 1.228), exigindo a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu (REsp 1.060.259/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 4/4/2017, DJe de 4/5/2017)” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.862.247/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022).

Pois bem. A ação reivindicatória é aquela proposta por quem é o proprietário da coisa, mas não detém a posse, contra o possuidor que não é proprietário da coisa. Cabe ao autor provar o seu domínio, oferecer prova incontroversa da propriedade, descrever o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, não interessando, neste aspecto, se a posse é de boa-fé ou má-fé.

Narra o autor que o imóvel – Fazenda Capivara foi adquirido por Adalberto Rodrigues de Almeida e sua esposa através por meio de Contrato de Alienação de Terras Públicas CATP no CLE 03.75/32/0173, outorgado pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, na data de 07 de junho de 1976 e que, posteriormente, o imóvel foi adquirido e transferido para a demandante, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Dário Furtado, Primeiro Ofício, na Comarca de Breves-PA, às fls. 50 a 52, Livro 37, que exerceu a posse mansa e pacífica até o ano de 2001.

O INCRA, no entanto, em nota informativa nº 1927, explana que, no tocante ao CATP-CLE-03.75/32/0173, expedido em 07 de junho de 1976, em favor de ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, sobre o lote 05, linha 1, do Setor Oeste, da gleba Arataú, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com área de 2.730 ha (Dois mil setecentos e trinta hectares), município de Portel/PA, confirma-se que sua instrução se deu através dos autos nº 54600.001066/2003-38, mas, após análises e manifestações conclusivas dos setores técnicos (15842847), a Diretoria de Governança Fundiária expediu Despacho Decisório que declarou resolvido o referido CATP, portanto, o destaque da União para o particular não se consolidou por descumprimento de Cláusula Resolutiva (ID Num 90449312 ao ID Num 90449314).

Ademais, recentemente, alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia a respeito da interpretação do artigo 474 do Código Civil, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp 1789863 decidiu que se houver cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, resta autorizado o ajuizamento de ação possessória.

Pois bem. A ação reivindicatória é aquela proposta por quem é o proprietário da coisa, mas não detém a posse, contra o possuidor que não é proprietário da coisa. Cabe ao autor provar o seu domínio, oferecer prova incontroversa da propriedade, descrever o imóvel com suas confrontações, bem como demonstrar que a coisa reivindicada se encontra na posse do réu, não interessando, neste aspecto, se a posse é de boa-fé ou má-fé.

Narra o autor que o imóvel – Fazenda Capivara foi adquirido por Adalberto Rodrigues de Almeida e sua esposa através por meio de Contrato de Alienação de Terras Públicas CATP no CLE 03.75/32/0173, outorgado pelo INCRA – INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA, na data de 07 de junho de

1976 e que, posteriormente, o imóvel foi adquirido e transferido para a demandante, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada no Cartório Dário Furtado, Primeiro Ofício, na Comarca de Breves-PA, às fls. 50 a 52, Livro 37, que exerceu a posse mansa e pacífica até o ano de 2001.

O INCRA, no entanto, em nota informativa nº 1927, explana que, no tocante ao CATP-CLE-03.75/32/0173, expedido em 07 de junho de 1976, em favor de ADALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA, sobre o lote 05, linha 1, do Setor Oeste, da gleba Arataú, pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, com área de 2.730 ha (Dois mil setecentos e trinta hectares), município de Portel/PA, confirma-se que sua instrução se deu através dos autos nº 54600.001066/2003-38, mas, após análises e manifestações conclusivas dos setores técnicos (15842847), a Diretoria de Governança Fundiária expediu Despacho Decisório que declarou resolvido o referido CATP, portanto, o destaque da União para o particular não se consolidou por descumprimento de Cláusula Resolutiva (ID Num 90449312 ao ID Num 90449314).

Ademais, recentemente, alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia a respeito da interpretação do artigo 474 do Código Civil, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no Resp 1789863 decidiu que se houver cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento, resta autorizado o ajuizamento de ação possessória.

Nesse sentido, tem-se que a cláusula resolutiva expressa possui a natureza de prover a resolução automática dos contratos imobiliários, sem a necessidade de ingressar com ação judicial para obter o direito de resolver o contrato.

Desta forma, com o descumprimento da cláusula resolutiva pelo autor o contrato se resolveu de forma automática e o domínio do imóvel Fazenda Capivara permaneceu com a UNIÃO, o que afasta qualquer alegação de usucapião sobre a área, posto que, nos termos dos artigos 183, §3º e 191, § único, da Constituição Federal, é vedado a usucapião de bens públicos da União.

Conclui-se, assim, que autor não foi capaz de cumprir o ônus que a ele competia, que era o de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, sendo a sua improcedência a medida que se impõe.

III. DISPOSITIVO

À luz do exposto, nos termos do artigo 487, I do CPC e conforme fundamentação, JULGO IMPROCEDENTE o pleito autoral e JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito.

CONDENO a parte autora ao pagamento das custas processuais, Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, em virtude da concessão da gratuidade da justiça à requerente, deferida em ID. Num. 18444468.

P. R. I. Cumpra-se.

Marabá/PA, datado e assinado digitalmente.

JESSINEI GONÇALVES DE SOUZA

Juiz de Direito titular da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção, respondendo pela

Vara Agrária de Marabá e Juizado Especial Criminal do Meio Ambiente de Marabá
(Portaria 206/2025 - GP, de 20/01/2025)